



INL Contingente Ispettivo in Sicilia

ex art.16 D.L. n.48/2023 (conv. in Legge n.85/2023)

PEC: DIL.Sud@pec.ispettorato.gov.it

PEO: DIL.Sud@ispettorato.gov.it

VERBALE DI VERIFICA DI ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI (ART. 20 D.LGS. 758/94)

N. OTT-ME- 446-25 del 17/06/2025

VERBALE ADEMPIMENTO

VERBALIZZANTI

GIULIO SALERNO (giulio.salerno@ispettorato.gov.it) in qualità di funzionario ispettivo appartenente al contingente ispettivo di cui all'art. 16 del D.L. n. 48/2023 conv. in Legge n. 85/23 in servizio presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro

LUOGO E DATA DI VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO

Indirizzo: Via Centineo-Porto Salvo

Comune di: Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Data: 17/06/2025

EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI

Denominazione: AGRUMI-GEL S.R.L

Codice Fiscale: 01549800835

Recapito digitale: AGRUMIGEL@LEGALMAIL.IT

CONTRAVVENTORE

Cognome e Nome: RIZZO SALVATORE

Codice Fiscale: RZZSVT97B24B428R

in qualità di AMMINISTRATORE UNICO nel periodo in cui è stato accertato il reato

Recapito digitale: RIZZO.SALV@PEC.IT

RIFERIMENTI PRESCRIZIONE

Verbale di prescrizione n. **PRE-ME-446/2-25 del 09/01/2025**, notificato in data 09/01/2025

Il presente verbale si riferisce esclusivamente alla verifica di adempimento alle prescrizioni precedentemente impartite di cui al sopra indicato Verbale di prescrizione e non potrà, peraltro, pregiudicare eventuali successive valutazioni da parte degli organi competenti in materia, per questioni dalle quali possano derivare lesioni di diritti soggettivi dei lavoratori, nonché per comportamenti omissivi od irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denuncia dei lavoratori.

ESITI DELLA VERIFICA DI ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI

Dalla disamina della documentazione fornita a questo Ispettorato, è emersa la sostanziale ottemperanza alla prescrizione impartita, come di seguito specificato.

Si dà anche atto che, il contravventore ha fornito a questo Ispettorato, con PEC prot. n. 8837 del 18/04/2025, la documentazione (Documento di valutazione dei rischi e Piano di emergenza ed

evacuazione) che integra e sana le carenze evidenziate con verbale n. OTT-ME-446-25 del 24/03/2025 di mancato adempimento alla violazione art. 29 co. 3 del D.Lgs 81/08.

**OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE IMPARTITA ED AMMISSIONE AL PAGAMENTO IN SEDE
AMMINISTRATIVA
(ART. 20 D.LGS. 758/94)**

Il contravventore ha adempiuto nei tempi e nei modi prescritti nell'atto di prescrizione, eliminando la contravvenzione accertata di seguito elencata:

1. Codice violazione: 8108/71/01/3

Descrizione Articolo: Art. 71, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Poiché è stata esibita la seguente documentazione:

- le dichiarazioni di Messa in Servizio art. 5 del DM 329/04, comprensiva di Relazione Tecnica dei seguenti serbatoi di aria compressa:
 - a. SiCC Tech srl – s/n. 2300024035 anno 2023
 - b. SiCC Srl – s/n. 1801710012 anno 2018
- dichiarazione di non utilizzo e accantonamento in area di deposito dei seguenti serbatoi
 - c. A.B.C. S.r.l. – s/n. 28215 anno 2002
 - d. ZANI – s/n. 5324 anno 2002
- i verbali di verifica di primo impianto dei due generatori di vapore sn 8735 del 2000 e sn 9279 del 2008 con esito positivo rilasciati dall'INAIL
- Dichiarazione di Messa in Servizio comprensiva di Relazione Tecnica presentata sul portale CIVA dell'INAIL per l'immatricolazione per le seguenti attrezzature:
 - a. CIRCUITO R744 (Anidride carbonica) - COMPRESSORE HP024 s/n. 511050 anno 2012
 - b. CIRCUITO R744 (Anidride carbonica) - COMPRESSORE HP024 s/n. 594548 anno 2012
 - c. CIRCUITO R744 (Anidride carbonica) - COMPRESSORE HP024 s/n. 594548 anno 2012
 - d. CIRCUITO R717 (Ammoniaca) - COMPRESSORE SMC108E s/n. 594479 anno 2012
 - e. CIRCUITO R717 (Ammoniaca) - COMPRESSORE SMC108E s/n. 594479 anno 2012
 - f. CIRCUITO R717 (Ammoniaca) - COMPRESSORE SAB193S s/n. 511059 anno 2012

Pertanto, il contravventore è ammesso, a pagare, in via amministrativa, **nel termine di giorni trenta** dal ricevimento del presente atto, una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione commessa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 758/1994, o pari ad un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione commessa ai sensi dell'art. 228, comma 7, D.Lgs. n. 101/2020.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

L'importo complessivo da pagare, distinto per ciascuna infrazione, dovrà essere versato, con l'indicazione del codice tributo, a mezzo delega irrevocabile alle Poste Italiane S.p.A., ovvero ad una Banca, per l'accredito al suddetto Concessionario.

Sul relativo modello da utilizzare per il pagamento (**modello F23**), negli appositi spazi dovranno essere indicati i seguenti codici:

6. UFFICIO O ENTE	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
VNA	PA	OTT-ME-446-25 DEL 17/06/2025

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE	13. IMPORTO
741T	8108/71/01/3	2 278,14€
PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO		2 278,14€

Il pagamento dell'importo complessivo sopra indicato, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto, da documentare nello stesso termine, mediante trasmissione a mezzo **PEC: DIL.sud@pec.ispettorato.gov.it** dell'originale del modello **F23**, estingue la/e contravvenzione/i (art. 24, commi 1 e 2, D.lgs. 758/1994).

Dell'esito del pagamento ovvero del mancato pagamento si darà comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Il presente verbale è composto da una sezione e 3 pagine

Messina (ME), 17/06/2025

Il verbalizzante
GIULIO SALERNO

Firmato digitalmente da:
GIULIO SALERNO
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Firmato il: 17/06/2025
Seriale certificato: 4937684



Il soggetto ispezionato viene informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, dall'INL con sede a Roma, Piazza della Repubblica, 59, Titolare del trattamento, che i dati personali, di cui al presente atto, sono richiesti ai fini del procedimento, sulla base dell'esercizio dei pubblici poteri dell'INL. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza e saranno conservati per i tempi previsti dalla legge. In qualità di interessato, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 21 del Regolamento (UE) 2016/679 e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Viene comunicato che il DPO è contattabile all'indirizzo DPO.INL@ispettorato.gov.it. L'informativa completa INL-GDPR01 è consultabile all'indirizzo <https://www.ispettorato.gov.it/privacy-policy>.